

소득세법 일부개정법률안

(정일영의원 대표발의)

의안 번호	17755
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 25.

발 의 자 : 정일영 · 최민희 · 이기현
권향엽 · 박지원 · 안도걸
조인철 · 김교홍 · 황정아
문금주 · 윤후덕 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

최근 결혼 건수가 지속적으로 감소하고 혼인 연령이 늦어지는 등 혼인 기피 현상이 심화되고 있습니다. 그 주요 원인 중 하나로 높은 주거비, 결혼·신혼생활 초기의 경제적 부담 등이 지적되고 있습니다.

현행 「소득세법」에는 자녀세액공제, 출산·입양세액공제 등 가족형성 이후를 지원하는 규정은 있으나, 혼인 자체를 장려하기 위한 세제 지원은 마련되어 있지 않습니다.

이에 본 개정안은 종합소득이 있는 거주자가 혼인신고를 한 경우, 혼인신고일이 속하는 과세연도부터 2년간 매년 100만 원의 세액을 공제하는 ‘혼인세액공제’ 제도를 신설하려는 것입니다(안 제15조 등).

소득세법 일부개정법률안

소득세법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제2호 전단 및 후단 중 “제59조 및 제59조의2부터 제59조의4까지”를 각각 “제59조, 제59조의2부터 제59조의4까지 및 제59조의6”으로 한다.

제59조의6을 다음과 같이 신설한다.

제59조의6(혼인세액공제) ① 종합소득이 있는 거주자가 혼인신고를 한 경우 혼인신고일이 속하는 과세연도부터 혼인신고일부터 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 연 100만원을 종합소득산출세액에서 공제한다.

② 제1항을 적용할 때 공제의 신청절차, 제출서류, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제61조제2항 본문 중 “특별세액공제액”을 “특별세액공제액, 제59조의6에 따른 혼인세액공제”로 한다.

제122조제1항 단서 중 “자녀세액공제 및 제59조의4에 따른 특별세액공제”를 “자녀세액공제, 제59조의4에 따른 특별세액공제 및 제59조의6에 따른 혼인세액공제”로 한다.

제126조제5항 단서 중 “자녀세액공제 및 제59조의4에 따른 특별세액

공제”를 “자녀세액공제, 제59조의4에 따른 특별세액공제 및 제59조의6에 따른 혼인세액공제”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(혼인세액공제에 관한 적용례) 제59조의6의 개정규정은 이 법 시행일이 속하는 과세기간분부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제15조(세액 계산의 순서) 거주자의 종합소득 및 퇴직소득에 대한 소득세는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호에 따라 계산한다.	제15조(세액 계산의 순서) ----- ----- ----- ----- --.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 제1호에 따라 계산한 각 산출세액에서 제56조, 제56조의2, 제57조, 제57조의2, 제58조, 제59조 및 제59조의2부터 제59조의4까지의 규정에 따른 세액공제를 적용하여 종합소득 결정세액과 퇴직소득 결정세액을 각각 계산한다. 이 경우 제56조에 따른 배당세액공제가 있을 때에는 산출세액에서 배당세액공제를 한 금액과 제62조제2호에 따른 금액을 비교하여 큰 금액에서 제56조의2, 제57조, 제57조의2, 제58조, 제59조 및 제59조의2부터 제59조의4까지의 규정에 따른 세	2. ----- ----- ----- <u>제59조, 제59조의2부터 제59조의4까지 및 제59조의6</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>제59조, 제59조의2부터 제59조의4까지 및 제59조의6</u> -----

액공제를 한 금액을 세액으로 하고, 제59조의5에 따라 감면되는 세액이 있을 때에는 이를 공제하여 결정세액을 각각 계산한다.

3. (생략)

<신설>

제61조(세액감면액 및 세액공제액의 산출세액 초과 시의 적용 방법 등) ① (생략)
② 제59조의2에 따른 자녀세액공제액, 제59조의3에 따른 연금계좌세액공제액, 제59조의4에 따른 특별세액공제액, 「조세특례제한법」 제58조, 같은 법 제76조 및 같은 법 제88조의4제1

-----.

3. (현행과 같음)

제59조의6(혼인세액공제) ① 종합소득이 있는 거주자가 혼인신고를 한 경우 혼인신고일이 속하는 과세연도부터 혼인신고일
부터 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 연 100만원을 종합소득산출세액에서 공제한다.
② 제1항을 적용할 때 공제의 신청절차, 제출서류, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제61조(세액감면액 및 세액공제액의 산출세액 초과 시의 적용 방법 등) ① (현행과 같음)
② -----

-----특별세액공제액, 제59조의
6에 따른 혼인세액공제-----

3항에 따른 세액공제액의 합계액이 그 거주자의 해당 과세기간의 합산과세되는 종합소득산출세액(제62조에 따라 원천징수세율을 적용받는 이자소득 및 배당소득에 대한 대통령령으로 정하는 산출세액은 제외하며, 이하 이 조에서 “공제기준산출세액”이라 한다)을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다. 다만, 그 초과한 금액에 기부금 세액공제액이 포함되어 있는 경우 해당 기부금과 제59조의4제4항제2호에 따라 한도액을 초과하여 공제받지 못한 기부금은 해당 과세기간의 다음 과세기간의 개시일부터 10년 이내에 끝나는 각 과세기간에 이월하여 제59조의4제4항에 따른 율을 적용한 기부금 세액공제액을 계산하여 그 금액을 공제기준산출세액에서 공제한다.

③ (생략)

제122조(비거주자 종합과세 시
과세표준과 세액의 계산) ①

[illegible]

서는 이 법 중 거주자에 대한 소득세의 과세표준과 세액의 계산 등에 관한 규정을 준용한다. 다만, 제51조제3항에 따른 인적공제 중 비거주자 본인 외의 자에 대한 공제와 제52조에 따른 특별소득공제, 제59조의2에 따른 <u>자녀세액공제 및 제59조의4에 따른 특별세액공제</u>는 하지 아니하고, 제156조의5에 따른 원천징수에 의하여 소득세를 납부한 비거주자에 대해서는 제73조제1항을 준용한다. ⑥ (생략)	----- ----- ----- ---. ----- ----- ----- ----- -----<u>자녀세액공제, 제59조의4에 따른 특별세액공제 및 제59조의6에 따른 혼인세액공제</u>----- ----- ----- -----. ⑥ (현행과 같음)
--	---